

מסורת הש"ם

א) ג'צ"ק ט. וט"ז], ג) [מוס' דכמוצות פ"ח], ג) [נמוספתא א"י אס נתיאשו הצעלים הכי אלו של ווע' מוס' ד"ה שטף], ד) [מוס' כמוצות פ"ח ע"ש], ט) קדושין ג: [מוס' דתומוות פ"א], ו) [עירובין ע"א], ז) [שבת נב: וס"י], ח) [לקמן ע"א: קדושין מא:], ט) [מוס' מכשירין פ"ג ע"ש], י) ס"א למא' דספירא לן השמא דאיידי בנגב ממש אחא כ',



תורה אור השלם

- כן תרימו גם אתם תרומות יי מכל מעשרהיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ותתנם מפניו את תרומת יי לאהרן הכהן:

במדבר יח כח ובי יתן מים על ידע תפל מבלתם ע'ליו טמא הוא לבכם: וקרא יא לה



גליון הש"ם

גם' דשויה שלית. עיין עירובין דף ע"א ע"א מוס' ד"ה כלך: שם לבוסתנא דברי בר איבא. עיין יבמות דף כ"ג ע"ג מוס' ד"ה ר"א:



הגהות הגר"א

[א] גם' ה"ג מסתברא, וי"ג גירסת הרמב"ם ומסבירא והא תם כי וי"ל ואמאי צריכי לכת' אלא יפות הא שלחו כמותו אלא הכ"ע כי וכל זה למיורא דרבא כאן אצל א"י לכי' דמזנה שאני כמ"ש בקדושין גג ב' וע"י מוס' שם ד"ה אם כי ואיכ' צ"ל כי ואלוי לשטותיהו כסבה כאן ד"ה ה"ג כי ולי"ג כי וועמ"ש רבנו ביו"ד סי' ש"לא ס"ק ע"י):



מוסף רש"י

אם חושש משום גזל. אם מקפיד בעל הצית על מה שעשה ורומה לו שגולה אין תרומתו תרומה. דהשתא ודאי הכי קאמר אס מללמא עד יפות מללו הית גזלן (קדושין נב:). אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה. דגלי דהעמיה דניחא ליה ואמרינן כמלן דשו"א שלח מעיקרא דמי (שדוכין ע"א). בין כך ובין כך. בין שיש יפות בין שאין יפות מהן (ס"ט). הרגמה רבא אליבא דאביי. נמקום אביי ובשנילו שמהא שנהה וז מפורגמת לפי דכריו (סוכה יט').

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

ירדן. וכן שאר נהרות ותנא זה על יד הירדן היה יושב: **צלמטיס** **מוזין**. ובחזקה נטלה הימנו ומעיקרא ידע ומייאש: **שטף** נהר קוריו. של זה ומלאל אחר: **הרי אלו כו'**. ה"ג הרי אלו של מפני ש**נתיאשו הצעלים**. דכל שטיפת נהר כקורות עלים ואצנים הצעלים ידעו זה

מיד דיש לה קול: **הא סתמא**. הא

אס היתה אצידה אחרת שאין לנו לומר שידעו הצעלים לא הו"א של מוצאה. קשיא לרבא: **כשיכול להציל**. ודכוותה במציאה אחרת דבר שיש בו סימן דיכול ליתן סימן וליטול מודינא זה דחייב להחזיר: **אפילו אין מרדפין נמי**. דסמכי אהללה דלמחר וליומא אחרתא ולא מייאשי: **ע"י הדחק**. ואס לא ימהר להציל לא יצילו הלכך אין מרדפין אפקורי אפקרינהו דהא ידעו ולא הצילו: **שלא מדעם**. צעלים: **וליקט**. לזורך בעל הצית: **ואס חושש**. בעל הצית ומקפיד על מה שעשה זה: **משום גזל**. שתרס תרומתו בלא רשותו: **כלך אלא יפות**. היה לך לילך אלא יפות לתת מהן לכהן: **לא הוה ידע**. אלמא כיון דלכי ידע

דינחא ליה אמרינן מעיקרא נמי ניחא ליה ולענין יאוש נמי כיון דלכי ידע מייאש מעיקרא נמי הוי יאוש: **אסם גס אסם**. כן תרימו גס אתם מהכא נפקא לן שלוחו של אדם כמותו לתרומה שהשלית שתרס תרומתו תמונה. וכיון דשליחות מהכא נפקא לן על כרחך שלוחכם דומיא דאתם צעינן: **אף שלוחכם לדעתכם**. שהצעלים מניחוה שליח: **לבוסטנא**. פירס: **אכל**. דגזל מינהו שהצעלים לא ידעו: **אס נמללו יפות כו'**. אלמא גלי דעמיה דניחא ליה. ה"ג גלי דעמיה דניחא ליה במה שנתן לנו: **לא אמרו כלך אלא יפות**. דהוי גלוי דעת אלף לענין תרומה: **עודדו העל עליהן**. המעלה פירותיו לגג וירד עליהן הטל: **ושמת**. צטל שירד עליהן: **הרי זה כני יו"א**. והוכשרו לטומאה מעתה ועד עולם: **נגבו**. עד שלא מללן: **אע"פ ששמת**. עכשיו צטל שירד עליהן:

אין

תרומתו תרומה ואם לאו אין תרומתו תרומה ואמימר ומר זוטרא ורב אשי אקלעו *לבוסתנא דמרי בר איסק אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושרא קמייהו אמימר ורב אשי אכלי מר זוטרא לא אכיל אדהכי אתא מרי בר איסק אישכחינהו וא"ל לאריסיה אמאי לא אייתית להו לרבנן מההך שפירתא אמרו ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר והתניא אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה אמר להו הכי אמר רבא לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד משום דמצוה הוא וניחא ליה אבל הכא משום כסיפותא הוא דאמר הכי תא שמע ^(ט)עורדהו הטל עליהן ושמוח הרי זה ²בכי יותן נגבו אף על פי ששמוח

כב.

מה שנתן נתן. י' אחיא כר' דאמר צפרק הגזלן [בתרא] [צ"ק דף קיד.) סתם גנב וגזלן הוי יאוש צעלים:

שטף נהר קוריו עציו ואבניו. ה"ג אס נתיאשו הצעלים הרי

אלו שלו וז"ל דמייירי ציכול להציל צקל אס רודף צשעת

שטיפה דאי לאו הכי הוה כוונתו של ים שאצוד ממנו ומכל אדם ועל זה לא היה אומר הא סתם לא אלא איירי ציכול להציל צקל צשעת שטיפה ואפילו אין צהן סימן ולכי שיעבדן עקולי ופשורי ויקחם שס ואפי' יקדמו אחרים ויקחו יחזירוס לו לפי שניכר שהוא צעליו לפי שרדף מיד וס"ד דמייירי דאס לא דרף מיד צשעת שטיפה שלא יכול עוד כלל להציל כדמוכח כסיפא לפי שיקחוס אחרים כשעבדוס עקולי ופשורי ולא יחזירו לפי שאין צהן סימן וס"פ אס נתיאשו הצעלים דהיינו שהיו שס צשעת שטיפה ולא דרפו ואפילו אומרים שאין מתיאשים אין צכך כלוס דודאי הן מתיאשים בלנן הא סתמא שלא היו צעלים צשעת שטיפה ולא נתיאשו עד שידעו הצעלים ששטפה נהר ואז ככר אינו יכול להציל לפי שאין זו סימן לא דכשמללן באיסורא אתא לידיה שהצעלים לא ידעו עדיין אלמא יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ומשני ציכול להציל אפי' אחר שטיפה כגון שיש באצידה סימן שהצעלים אינן מתיאשין כשידעו ופריך אי הכי אימא סיפא ואס היו הצעלים מרדפין כו' מאי אריא מרדפין אפילו היו צעלים שס צשעת שטיפה ולא דרפו נמי יחזיר ומשני ציכול להציל אחר שטיפה ע"י הדחק דאע"פ שיש זו סימן צטורס יכול להציל לפי שיתרחקו הרצב שהנהר מולינן צרחוק ולכך אס היה צשעת שטיפה ואינו מרדף ודאי מתיאש כיון שעמה יכול להציל בלא דוחק ואינו מליל אכל אין הצעלים צשעת שטיפה יחזיר דכשידעו הצעלים לא יתיאשו ויצילו על ידי הדחק וא"ת מללן הא סתמא חייב להחזיר דלמא נתיאשו אתא לאפוקי שהיו שס ורדפו דחייב להחזיר וי"ל דא"כ לא ליתני אס נתיאשו אלא לתני סתמא שטף נהר קוריו עזיו ואצניו הרי אלו שלו דפשיטא דלא מייירי צרדפו צשעת שטיפה דהא קמני סיפא דאס היו הצעלים מרדפיס חייב ואין להקשות דמני דייק מסיפא טעמא דמרדפין הא סתמא הרי אלו שלו דלעולס נימא דהוא הדין סתמא דיחזיר ולא נקט מרדפין אלא לאפוקי שהיו הצעלים צשעת שטיפה ולא רדפו וע"י סיפא ידעינן דמייירי צאין יכול להציל אכל רש"י דגרס מפני שנתיאשו הצעלים משמע לישנא

דפשיט ליה דנתיאשו א"כ מרישא גופיה מני לאזכוחי דמייירי צאין יכול להציל ולא היה צריך להציא סיפא ותו מללן דהא סתמא לא דאפילו סתמא נמי מייירי: **הכ"י** גרסינן ה"ג מסתברא דאי לא שוייה שליח ולא גרסינן ומסתברא: **אם יש יפות מהן תרומתו תרומה**. דמסתמא גס מתחילה היה דעתו כן וא"ת ונימא דהשתא ודאי ניחא ליה ציפות אכל מתחילה צשעה שתרס אי הוה ידע לא הוה ניחא ליה דאין דרך לתרוס מן היפות כדאמרינן לעיל (דף כא:) גבי דבר שיש בו סימן דאפילו לרבא חייב להכריז דאע"ג דהשתא מתיאש אין צכך כלוס וי"ל דשאני הכא דכיון דחזיון ציה דניחא ליה השתא אמרינן נמי ניחא ליה מעיקרא משום מזה: **ואם לאו אין תרומתו תרומה**. וא"ת דצפרק אלמנה ניזונית (כמוצות דף ט: וסס ד"ה פיתח) אמרינן דסתמיה דבעל הצית הוי אחד מחמשים ואס השליח פיתח י' או הוסיף י' תרומתו תרומה דמאי א"ל צהכי אמדתיך ה"ג נימא הכי וי"ל דהתם הוי כולה שיעור תרומה ויש שמורס כך ויש שמורס כך לכך מני א"ל כיון שלא פירשת לי צהכי אמדתיך אכל מיפות אין רגילות לתרוס ולכך לא היה לו לתרוס צשום ענין מהס בלא רשותו: **מר זוטרא לא אבא**. וא"ת ואמאי לא אכל האמר רבא פרק הגזלן בתרא (צ"ק דף קיט). אריסא מדנפשיה קא זצן ויש לומר דהתם שהציא האריס מצית דמסתמא ממה שהגיע לחלקו מציא אכל הכא שהציא מן הפרדס היה חושש מר זוטרא שמה צשעת חלוקה לא יאמר לצעל הפרדס תטול כנגד מה שנמתה להס ורב אשי לא היה חושש לזה ולכך אכל קודם שצא מרי צר איסק משום דאריס מדנפשיה קא יעיז דאין לומר שהיה סומך שיתרנא מרי צר איסק כשידע דהלכה כאציי ואע"ג דהשתא ניחא ליה מעיקרא לא הוה ניחא ליה:

איסורא

עין מושפט
נר מצוה

בו א מיי פ"ו מהלכות גזילה ואצידה ה' א טו"ח"מ סי' רנט:
בו ב ג ד מיי פ"ד מהל' תרומות ה' ג:
יז ה מיי שס הלכה א:
יח ו מיי פ"י"ג מהל' טומאת אוכלין הלכה ב:



רבינו הגנאל

הן ממשש בהן כל שעה והללו אע"פ שהן בצד שדה קצוצות דמוכחא מילתא דמרשה וז הן ככר נתיאש מהן כמו המעוה. וכן תאנה גנוטה לדרך התאנים שהן נוסלות ממנה מיד נמאסות לפיכך מתיאש מהן ומהרין משום גזל ופטורין מן המעשר דאינו נשמר ותנן כלל אמרו במעשרות כל שהוה אורכל ונשמר וגידיוליו מן הארץ חייב במעשרות. גבב שנטל מהו ונתן לזה לא גבב הוא שנוגב בסתר. אבל האי גבב דקתני גזלן ואז שטף גזלן דהר קדושתו גבב שנטל גזלן קתני חד גזלן וחד ליטטים מוזיין. ת"ש שטף נהר קדושתו ונתנן לתוך שדה חבירו אם נתיאשו הבעלים הרי אלו שלו מכלל דבסתמא חייב להחזיר ואוקימנא כשיבעלין מרדפין אחריהן ויכולין להציל על ידי הדחק. ת"ש כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה וכי אוקימנא כגון שתרם ובא בעל הפירות ומצאו שתרם ואמר לו למה [לא] היתה תורם מאלו היפות מוכחא בלכתא שנתרצה ואסיקנא לא אמרי' כלך אצל יפות צדון בעלים הן כמה שנעשה אלא לענין תרומה בלבד משום דמצוה היא וניחא ליה ביפה. אבל בודלותי תרומה לא ואע"פ שאמר לו כלך אצל יפות ליה הכי ואסורין משום משום כסיפותא הוא דאמר ליה הכי ואסורין משום גזל. ת"ש עורדהו הטל עליהם ושמוח הרי הן בכי